Duyệt ngày 11. 2010

TS. Nguyễn Tấn Giếp

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI HỌC PHẦN LỚP ĐÀO TẠO NV LUẬT SƯ B,C,D K10 (TB,CN) MB

Môn thi: Luật sư và Nghề luật sư

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi: 06/11/2010

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Phần A: LÝ THUYẾT

Câu 1: Có luận điểm cho rằng: "Luật sư hành nghề không chỉ vì tiền, không phải bằng tiền, không của tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật mà phải tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp". Anh (chị) hãy phân tích chức năng xã hội của luật sư và cho biết cơ sở pháp lý đích thực nào xác lập và ràng buộc quan hệ giữa luật sư và khách hàng trong nghề nghiệp luật sư? Hãy phân tích bản chất của cơ sở đó dưới góc độ pháp lý? (2 điểm).

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích nội dung, phạm vi và ý nghĩa của quy định về giữ bí mật thông tin vụ việc của khách hàng trong hoạt động luật sư". (2 điểm)

Phần B: TÌNH HUỐNG

Tình huống 1

Vượt qua kỳ kiểm tra hết tập sự, ông Nguyễn Văn Việt và bà Trần Thị Nam được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, muốn thành lập Công ty luật TNHH Việt Nam 2 thành viên tại HN để hành nghề luật sư, phạm vi hành nghề chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, muốn nhờ tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý trọn gói để thành lập tổ chức hành nghề luật sư của mình.

Câu 3: Nếu anh (chị) đã là luật sư được nhờ sẽ tư vấn cho ông Việt, bà Nam như thế nào? tiến hành các thủ tục gì để Công ty luật TNHH của ông Việt, bà Nam chính thức đi vào hoạt động tại TP.HN? **(1,5 điểm).**

Tình tiết bổ sung

Khi đi thuê nhà để đặt trụ sở của công ty luật TNHH sắp thành lập, ông Việt giới thiệu mình là là luật sư và được chủ nhà X nhờ chạy "Sổ đỏ" (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất) đối với diện tích nhà đất thuê với giá 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) vì nộp hồ sơ đã lâu mà không có kết quả. Sau khi điện thoại hỏi ý kiến người thân, ông Việt đã nhận lời, nhận tiền (có ghi biên nhận). Vài ngày hôm sau, "Sổ đỏ" đã được trao tận tay cho chủ nhà X. Cũng tại thời điểm này ông Việt, bà Nam được Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư, ông bà Việt, Nam đã cho công ty đi vào hoạt động, biển hiệu Công ty luật TNHH Việt Nam được treo lên. Với vị trí văn phòng công ty nằm trong khu đô thị mới, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, được chủ nhà quảng cáo, lại có kỹ năng tiếp khách, đã có rất nhiều khách hàng đến nhờ "Làm sổ đỏ" và "Làm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" và các dịch vụ pháp lý khác... Ông Việt và bà Nam đều nhận lời, ký kết hợp đồng nhưng với tên gọi là Hợp đồng khoán việc dân sự.

LUẬT SƯ FDVN
Nghiệp vụ luật sư web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner